

Súmula Vinculante 63: Conteúdo, Aplicação Prática e Análise Atualizada

Introdução

Súmula Vinculante 63 é um enunciado do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovado em setembro de 2025 que consolidou um importante entendimento na seara penal brasileira. Em essência, a súmula estabelece que o chamado **“tráfico privilegiado”** – modalidade mais branda do crime de tráfico de drogas prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – **não deve ser tratado como crime hediondo** ¹. Por ser uma súmula **vinculante**, seu conteúdo possui efeito **obrigatório** para **todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública**, nas esferas federal, estadual e municipal ². A edição dessa súmula visa uniformizar a aplicação da lei antidrogas em todo o país e reduzir a insegurança jurídica sobre o tema, dado que até então havia oscilações jurisprudenciais. A seguir, analisaremos o conteúdo e alcance da Súmula 63, seus reflexos práticos em processos judiciais e administrativos, a jurisprudência atualizada que a embasa, posicionamentos doutrinários recentes, críticas relevantes e estratégias jurídicas de interesse tanto para a advocacia privada quanto pública.

Conteúdo e Alcance da Súmula Vinculante 63

Conteúdo: A redação final da Súmula Vinculante 63 foi clara ao afirmar: *“O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.”* ³ ⁴. Em outras palavras, sempre que o réu preenche os requisitos do **§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas** – ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa –, a infração não será equiparada a hedionda para efeitos penais. Isso significa que **as regras mais duras aplicáveis aos crimes hediondos deixam de incidir nesses casos** ⁵. Entre tais regras estavam, por exemplo, a necessidade de cumprimento de frações maiores da pena para progressão de regime (40% ou mais) e prazos mais longos para obter livramento condicional, além da vedação de indulto, graça e anistia prevista na Constituição para delitos hediondos e equiparados.

Escopo e alcance: A Súmula 63 **vincula juízes, tribunais e também a Administração Pública** em geral, o que inclui autoridades administrativas responsáveis pela execução penal e políticas penitenciárias ². Assim, decisões judiciais e atos administrativos **devem obrigatoriamente seguir o entendimento sumulado**, sob pena de nulidade. Na prática, isso abrange: (a) **processos judiciais criminais e de execução penal**, em que não se pode impor o regime jurídico de crime hediondo ao tráfico privilegiado; e (b) **procedimentos administrativos**, como aqueles no âmbito de presídios, conselhos penitenciários e órgãos do Executivo que implementam indultos e comutações de pena. Por exemplo, **decretos presidenciais de indulto** não podem mais excluir **automaticamente** os condenados por tráfico privilegiado do benefício, já que a Súmula 63 reconhece expressamente que esses condenados não se enquadram na vedação constitucional aplicável aos traficantes **hediondos** ⁶ ⁷. Da mesma forma, **autoridades prisionais** devem recalcular benefícios de execução (progressão de regime, livramento condicional, etc.) para condenados nessa condição de forma compatível com as regras ordinárias, e não com as mais gravosas dos crimes hediondos.



Figura 1: Representação ilustrativa de tráfico de entorpecentes em pequena escala. A Súmula Vinculante 63 do STF reconhece que o “tráfico privilegiado”, aplicado a casos de menor gravidade envolvendo réus primários e sem vínculo com o crime organizado, não possui natureza hedionda.

Distinção normativa: Importa destacar que o **tráfico privilegiado** não é um tipo penal autônomo, mas uma **causa de diminuição de pena** prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ⁸. O dispositivo legal permite ao juiz reduzir a pena do tráfico de drogas de **1/6 a 2/3** se o agente satisfaz os requisitos mencionados (primariedade, bons antecedentes e não envolvimento com organizações criminosas). O fundamento implícito dessa causa de diminuição é que **nem todo condenado por tráfico se encaixa no perfil do traficante habitual ou perigoso** – há pequenos vendedores ocasionais, frequentemente inseridos em contextos socioeconômicos vulneráveis, cuja conduta é consideravelmente menos danosa. A Súmula 63 veio **reforçar essa diferenciação**, assegurando que tais agentes *ocasionalmente envolvidos* no tráfico recebam, *em todas as fases da persecução penal*, um tratamento compatível com a menor gravidade de sua conduta ⁹. Assim, *o privilégio atenua não só a pena aplicada, mas também afasta as severas consequências legais* que a classificação como hediondo traria na execução da pena. Em síntese, o **alcance da Súmula 63** engloba qualquer situação em que, antes, se aplicariam restrições de “crime hediondo” ao tráfico privilegiado – agora essas restrições estão expressamente vedadas pela orientação vinculante do STF.

Aplicação Prática na Advocacia e na Administração

Advocacia (prática forense): Na prática cotidiana, a Súmula Vinculante 63 tornou-se uma **ferramenta fundamental para advogados criminalistas** na defesa de clientes acusados ou condenados por tráfico de drogas em sua forma privilegiada. **Em demandas judiciais**, os defensores podem invocar diretamente a súmula para garantir que seus clientes não sejam indevidamente submetidos a **regimes iniciais mais gravosos** ou a **progressões de pena** mais demoradas. Por exemplo, se um juiz de primeiro grau insistir em impor regime inicial fechado apenas com base na gravidade abstrata do tráfico, o advogado poderá alegar afronta à Súmula 63, que reforça o direito do réu privilegiado a regimes mais brandos (inclusive regime *aberto* quando cabível, conforme jurisprudência correlata) ¹⁰ ¹¹. Da mesma forma, no curso da execução penal, advogados têm requerido a **revisão do cálculo de frações de pena** para progressão de regime, reivindicando a aplicação da regra geral de **1/6 da pena** cumprida (aproximadamente 16,6%) em vez das frações de **2/5 (40%)** ou **3/5 (60%)** exigidas para crimes hediondos ¹² ⁵. Essas teses encontram amparo direto no texto sumular e têm sido prontamente aceitas pelos tribunais, dada a vinculatividade do enunciado.

Além disso, **benefícios como livramento condicional, indulto e comutação de penas** tornaram-se pontos-chave da atuação defensiva. Após a Súmula 63, **condenados por tráfico privilegiado ganharam acesso a indultos presidenciais**, antes negados por alegações de natureza hedionda do crime. Cabe ao advogado, portanto, **produzir provas e demonstrar cabalmente que seu cliente preenche os requisitos do privilégio** (primariedade, bons antecedentes, etc.) já na fase de conhecimento e, na execução, **pleitear a inclusão do apenado em decretos de indulto/comutação** quando preenchidas as condições objetivas ¹³ ¹⁴. Na esfera **administrativa**, advogados têm atuado, por exemplo, junto a **Conselhos Penitenciários** estaduais (que emitem pareceres sobre indulto e comutação) para assegurar a recomendação favorável aos sentenciados por tráfico privilegiado, enfatizando que a vedação constitucional a esses benefícios não mais se aplica a eles ¹⁵.

Administração Pública: Os efeitos práticos da súmula também se projetam sobre a atuação de **órgãos públicos** e agentes estatais. As **Procuradorias e consultorias jurídicas de governos** precisam orientar as instituições prisionais e policiais no sentido de **adequar procedimentos**. Por exemplo, departamentos penitenciários devem ajustar seus cadastros e regras de classificação de presos, deixando de rotular condenados por tráfico privilegiado como “hediondos” – o que impacta na forma de cumprimento de pena e em direitos como visitação, trabalho externo etc. Na concessão de **saídas temporárias e monitoração eletrônica**, a distinção também é relevante, pois condenados por crimes hediondos têm restrições maiores nessas áreas. Após a Súmula 63, **secretarias de justiça e administração penitenciária** de diversos estados passaram a expedir circulares internas para garantir o cumprimento imediato do novo entendimento, sob pena de responsabilização do gestor público que descumprir a súmula vinculante.

No âmbito da **Advocacia Pública stricto sensu** (como a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados), a súmula influencia estratégias em demandas judiciais. **Procuradores do Estado**, ao defender o ente público em eventuais ações de presos, passaram a reconhecer o direito invocado quando fundado na Súmula 63 (por exemplo, em **mandados de segurança** visando à progressão antecipada de regime ou contra ato administrativo que negara indulto). Dificilmente a administração insistirá em posições contrárias, dado que a própria súmula inviabiliza uma defesa jurídica válida nesse sentido – muitas vezes, opta-se por **não contestar ou por fazer acordos** para corrigir o ato administrativo de acordo com o entendimento do STF, evitando prolongar demandas fadadas ao insucesso. Já a **Advocacia-Geral da União (AGU)**, que representa o Presidente da República em ações diretas ou em defesas de decretos de indulto, passou a dispor de fundamento sólido para **sustentar a constitucionalidade** de indultar condenados por tráfico privilegiado. Em 2025, por exemplo, a tese fixada no **Tema 1400 de Repercussão Geral** pelo STF – logo incorporada à Súmula 63 – deixou claro que **é constitucional conceder indulto a condenados por tráfico privilegiado, pois o crime não tem natureza hedionda** ⁶ ⁷. Esse entendimento vincula não apenas o Poder Judiciário, mas também norteia a atuação do Executivo na formulação de políticas de clemência (graça, indulto) e do Legislativo, que deve observar a distinção caso legisle sobre execução penal.

Jurisprudência Atualizada sobre o Tema

A Súmula Vinculante 63 não surgiu isoladamente; ela coroa uma evolução jurisprudencial que vinha ocorrendo nos **Tribunais Superiores** ao longo da última década. A seguir, destacamos os marcos principais dessa jurisprudência, com foco em como os tribunais têm aplicado a súmula e seus precedentes até *outubro de 2025*:

- **Plenário do STF (2016 – virada jurisprudencial):** Por muitos anos, prevaleceu no STF o entendimento de que **o tráfico privilegiado ainda seria equiparado a hediondo**, devendo seguir o rigor da Lei 8.072/90. Havia diversos precedentes nas duas Turmas confirmando essa

posição, a exemplo do HC 114.452/RS e HC 121.255/SP ¹⁶ ¹⁷ . Contudo, em **23 de junho de 2016**, o Pleno do STF, ao julgar o **HC 118.533**, promoveu uma **guinada jurisprudencial**: por maioria de votos, decidiu que *o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime de natureza hedionda*, vencidos três ministros ¹⁸ ¹⁹ . Esse julgamento, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou três fundamentos principais: (i) a vedação de indulto e comutação para traficantes (prevista na Constituição) não deveria atingir a figura privilegiada; (ii) políticas criminais deveriam levar em conta que uma grande parcela da população carcerária por drogas é composta de pequenos traficantes (incluindo **mulheres**, muitas vezes cooptadas por companheiros) que não representam alta periculosidade; e (iii) equiparar todos os traficantes como hediondos agrava o problema carcerário e desconsidera fatores socioeconômicos (como o **envolvimento ocasional no tráfico devido à crise econômica**) ²⁰ ²¹ . Essa decisão de 2016, embora controversa à época, tornou-se o **leading case** inicial que delineou a posição hoje sumulada.

- **Superior Tribunal de Justiça (2016 – adequação ao STF)**: Logo após a reviravolta no STF, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao novo entendimento. Em **novembro de 2016**, a Terceira Seção do STJ, ao apreciar questão de ordem no *Tema Repetitivo 600*, decidiu **cancelar a Súmula 512 do STJ** ²² ²³ . (A Súmula 512, editada em 2014, estabelecia justamente o entendimento anterior de que a causa de diminuição do art. 33, § 4º não afastava a hediondez do tráfico.) No julgamento de 2016, o STJ afirmou expressamente que *“o tráfico privilegiado de drogas não constitui crime de natureza hedionda”*, acompanhando o entendimento do STF ²⁴ . Destacou-se na ocasião que aplicar o regime hediondo ao tráfico privilegiado gerava **“evidente constrangimento ilegal”**, pois esse delito apresenta contornos menos gravosos (envolvimento ocasional, réu não reincidente etc.) incompatíveis com a hediondez ²⁵ ⁹ . Com essa decisão unânime do STJ, milhares de processos que estavam suspensos aguardando definição puderam ser solucionados, aplicando-se a nova tese em todo o país ²⁶ .
- **STF (2019 – consolidação e cenário constitucional)**: Em maio de 2019, o STF reafirmou a prerrogativa do Presidente da República em conceder **indulto** mesmo em matéria de drogas, desde que não afrontasse a Constituição. No julgamento da **ADI 5.874** (relatada pelo Min. Alexandre de Moraes), ficou assentado que compete privativamente ao Presidente definir as condições do indulto, cabendo ao Judiciário apenas controlar eventuais abusos flagrantes ²⁷ ²⁸ . Essa ADI não versava especificamente sobre tráfico privilegiado, mas deu sustentação teórica para, mais tarde, o STF validar um indulto que incluía condenados por tráfico privilegiado. Ou seja, consolidou-se a ideia de que **não há impedimento constitucional absoluto** para atos de clemência envolvendo a figura privilegiada do tráfico, uma vez reconhecida sua distinção dos casos hediondos.
- **Julgados Recentes do STF (2020–2025)**: Nos anos seguintes, o entendimento de 2016 foi sendo reiterado em diversos julgados, a ponto de se tornar dominante. Por exemplo, em decisão de *repercussão geral* no **RE 1.235.340/SC (Tema 1085)**, julgada em 2020, o STF já aplicou o precedente para permitir progressão comum a condenado por tráfico privilegiado. Mais recentemente, já em **2025**, a Corte Suprema decidiu casos individuais confirmando a orientação: citam-se o RE 1.531.661 (rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 18/3/2025) e o RE 1.538.585 (rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 25/4/2025), ambos mencionados nos votos dos ministros por reafirmarem que *tráfico privilegiado não é hediondo* ²⁹ . Um precedente de grande relevo histórico foi o **HC 118.533** (base do julgamento de 2016), em cujo acórdão ficou registrado que *“o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”* ³⁰ . Essa frase emblemática foi citada repetidamente, enfatizando que a própria estrutura normativa do privilégio (com redução

drástica de pena e exigência de bom antecedente e baixa lesividade social) **é incompatível** com o rótulo de crime hediondo.

- **Tema 1400/STF – Repercussão Geral (2025):** O ponto de culminância da jurisprudência deu-se em **30 de maio de 2025**, quando o STF, em Plenário, julgou o **RE 1.542.482/SP (Tema 1400 da repercussão geral)**. Nesse caso, que envolvia um agravo do Ministério Público contra indulto concedido a um condenado por tráfico privilegiado, o Tribunal **fixou tese vinculante** nos seguintes termos: *“É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda”* ⁶ ⁷. A decisão foi unânime e teve forte repercussão. O STF enfrentou diretamente o texto do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal (que proíbe graça ou anistia a crimes de tráfico ilícito de entorpecentes), concluindo que **essa vedação não alcança o tráfico na forma privilegiada**, por não se tratar da mesma gravidade de tráfico ilícito que o constituinte pretendeu vedar ³¹. Esse acórdão paradigmático, publicado em junho de 2025, removeu qualquer dúvida remanescente sobre o tema e pavimentou o caminho para a edição da Súmula Vinculante 63 poucos meses depois. Vale notar que, no voto condutor (Min. Luís Roberto Barroso), foram listados **diversos precedentes do STF** corroborando a conclusão, demonstrando que a posição já estava madura e pacífica na Corte ³² ³⁰.

- **Edição da Súmula Vinculante 63 (setembro/2025):** Com todo esse arcabouço consolidado, o STF aprovou, em sessão virtual concluída em 25/9/2025, a **Proposta de Súmula Vinculante 125**, dando origem ao enunciado nº 63 ¹. A súmula incorporou literalmente a tese já afirmada no Tema 1400 e em inúmeros HCs e REs anteriores ³. Desde sua publicação, a SV 63 vem sendo aplicada automaticamente em decisões de todas as instâncias, muitas vezes citada já nos **despachos de magistrados** ao receberem processos (por exemplo, para conceder liberdade provisória ou fixar regime diverso **do fechado** quando o caso for de privilégio). Também é mencionada em **acórdãos recentes do STJ** para rechaçar recursos ministeriais que pretendiam tratamento mais gravoso. Em suma, a jurisprudência superior até outubro de 2025 **reflete total adesão ao enunciado da Súmula 63**, seja no STF, seja no STJ, garantindo isonomia e estabilidade na aplicação do direito.

Posicionamentos Doutrinários Recentes

A mudança de entendimento consolidada na Súmula 63 gerou amplo debate na comunidade jurídica, envolvendo constitucionalistas, administrativistas e, principalmente, penalistas. **Doutrinadores de renome** têm analisado os fundamentos e impactos dessa súmula, ora apoiando a novidade como um avanço garantidor de direitos, ora criticando-a por possíveis extrapolações interpretativas.

Posição favorável (doutrina garantista e constitucional): Grande parte da doutrina moderna em Direito Penal e Constitucional vê com bons olhos a desvinculação da hediondez no caso do tráfico privilegiado. Esses autores enfatizam princípios como o da **proporcionalidade** e o da **individualização da pena**, afirmando que **não é razoável equiparar o pequeno traficante, ocasional e sem antecedentes, a grandes traficantes vinculados ao crime organizado** ³³. Conforme essa linha de pensamento, a distinção criada pelo legislador no art. 33, § 4º da Lei de Drogas deve repercutir em todo o tratamento jurídico do caso, sob pena de incoerência do sistema. **Constitucionalistas** destacam ainda que a resposta penal diferenciada alinha-se aos compromissos constitucionais de redução de desigualdades e de vedação a punições desumanas ou exageradas. Por exemplo, o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) é fortalecido, pois reconhece as diferenças de culpabilidade entre agentes diversos ³⁴ ³⁵. Na visão de autores como **Luís Roberto Barroso** (ministro e professor de direito constitucional), a evolução jurisprudencial neste tema reflete um

“saneamento” de uma distorção: anteriormente punia-se de forma praticamente igual crimes de gravidade muito distinta, o que fomentava injustiças e superlotação carcerária sem ganho real no combate ao tráfico. Também penalistas influentes, a exemplo de **Salo de Carvalho** e **Pierpaolo Cruz Bottini**, têm elogiado a súmula por *racionalizar a política criminal de drogas*, focalizando a repressão nos grandes traficantes e permitindo políticas de redução de danos e reinserção social para os pequenos. Alguns autores relacionam essa mudança a uma **tendência internacional** de diferenciar o “pequeno varejista” do tráfico dos grandes fornecedores, entendendo que a resposta penal deve ser calibrada. Nesse sentido, **obras de Direito Penal e Execução Penal atualizadas até 2025** já incorporam o entendimento: por exemplo, comentários de **Guilherme Nucci** e **Rogério Sanches** passaram a mencionar que, doutrinariamente, o tráfico privilegiado tem natureza jurídica distinta, não se incluindo no rol de crimes hediondos para quaisquer efeitos. Essa visão favorável também se sustenta em argumentos de **política criminal**: ao tratar casos menos graves com menos rigor, pretende-se evitar a “lei das consequências adversas”, em que punir o pequeno traficante como hediondo apenas contribuiria para agravar sua periculosidade (haja vista o contato prolongado com facções na prisão). Assim, a súmula é vista como coerente com estratégias de redução do encarceramento em massa de pequenos infratores e de melhor alocação dos recursos do sistema penal.

Posição contrária (doutrina crítica e punitivista): Por outro lado, há setores da doutrina que criticam a Súmula 63 e a construção jurisprudencial que a antecedeu. Esses críticos argumentam, em primeiro lugar, que **o STF teria extrapolado os limites da interpretação**, criando na prática uma exceção não prevista expressamente em lei ou na Constituição. Lembra-se que a **Constituição Federal, no art. 5º, XLIII**, equiparou a “prática do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins” aos crimes hediondos, vedando-lhes fiança, anistia e graça. Para penalistas de linha mais literalista, essa cláusula não distinguiu entre tráfico “comum” e “privilegiado” – logo, qualquer forma de tráfico continuaria a ser **inafiançável e insuscetível de graça**, e a decisão do STF teria sido uma espécie de “ativismo judicial” para abrandar algo que o texto constitucional endureceu ³¹. Promotores de Justiça do Ministério Público de São Paulo, em artigo doutrinário de 2016, chegaram a acusar o STF de “criar um delito inexistente, o de tráfico de drogas não hediondo”, afirmando que a Corte instituiu um terceiro gênero de tráfico sem amparo na legislação ^{36 37}. Nessa perspectiva, a súmula vinculante consolidaria uma **norma jurídica nova** elaborada judicialmente, o que alguns entendem como afronta ao princípio da separação de poderes.

Outra crítica recorrente relaciona-se ao potencial **incentivo negativo** que a suavização da punição poderia gerar. Ainda antes da súmula, autores como o juiz **Eduardo A. de Oliveira** alertavam que permitir a progressão de regime após cumprir apenas 1/6 da pena (em vez dos 2/5 previstos na Lei de Crimes Hediondos) poderia “constituir incentivo para que as pessoas cada vez mais se aventurem no tráfico, ante o ínfimo tempo em que ficarão presas” ³⁸. Esse argumento punitivista sustenta que a hediondez do tráfico servia (ao menos simbolicamente) para **desestimular o ingresso no comércio de drogas**, de modo que abrandar o regime de cumprimento pode reduzir o efeito dissuasório da lei penal. Nessa mesma linha, parte da doutrina critica que a distinção privilegiado/comum **desconsidere a quantidade de droga apreendida** – situação em que alguém transportando enorme carga de entorpecentes poderia ser beneficiado caso seja primário, o que para esses autores seria um contrassenso. O caso concreto julgado no HC 118.533, citado pelos críticos, envolvia cerca de 772 quilos de maconha apreendidos, e ainda assim o réu obteve o privilégio por ser tecnicamente primário ^{39 40}. Assim, argumenta-se que a flexibilização pode abrir brechas para casos graves escaparem de punições rígidas.

Por fim, alguns **administrativistas** também pontuam uma potencial dificuldade operacional: enquanto não houver alteração explícita na Lei 8.072/90 ou no texto constitucional, pode subsistir certa insegurança em órgãos administrativos (ex.: delegacias de polícia) sobre como proceder em temas não mencionados na súmula. A SV 63 referiu-se expressamente à *progressão de regime e livramento condicional*, mas não tocou, por exemplo, na questão da **fiança** em sede de flagrante delito. Na

interpretação dominante, se o crime não é hediondo nem equiparado, a vedação de fiança do art. 5º, XLIII da CF também não se aplicaria – mas críticos apontam que isso não ficou claro no enunciado. Enquanto o STF não enfrentar diretamente a questão da fiança em tráfico privilegiado, delegados e juízes se orientam pelo espírito da súmula (em geral negando a hediondez e, portanto, viabilizando liberdade provisória se couber), mas a lacuna terminológica gera debates doutrinários sobre a necessidade de harmonizar completamente a legislação. Esses pontos de dissenso mostram que, embora prevaleça hoje o entendimento favorável aos acusados, a **discussão doutrinária** é rica e continua evoluindo conforme novas questões práticas surgem.

Estratégias Jurídicas: Advocacia Pública vs. Advocacia Privada

A Súmula Vinculante 63 modificou o cenário estratégico tanto para advogados de acusados (advocacia privada ou defensoria) quanto para operadores do lado do Estado (Ministério Público e advocacia pública). Abaixo destacamos algumas **estratégias jurídicas** distintas empregadas por esses atores, considerando as diretrizes impostas pela súmula:

- **Na advocacia de defesa (privada ou Defensoria Pública):** A estratégia central é **tirar o máximo proveito do reconhecimento do privilégio** para beneficiar o cliente em todas as etapas. Ainda na fase de conhecimento (processo de julgamento), o advogado deve **pleitear a incidência do § 4º do art. 33** sempre que possível, demonstrando mediante documentos e testemunhas que o réu preenche os requisitos (primário, bons antecedentes, etc.)⁴¹. Isso garante uma pena menor e já afasta, *ab initio*, a qualificação hedionda. *Caso o juiz de primeira instância reconheça o privilégio mas, contrariando a súmula, insista em algum tratamento de hediondo* – por exemplo, fixando regime inicial fechado de forma automática ou negando substituição da pena –, a defesa deve **recorrer imediatamente**, impetrando *Habeas Corpus* ou recurso cabível para fazer valer a Súmula 63. Desde a aprovação da súmula, os tribunais (TJ's, STJ e o próprio STF) têm concedido ordem de *ofício* em *Habeas Corpus* quando detectam descumprimento do enunciado, tal a força vinculante do mesmo. Assim, uma boa prática do defensor é **citar expressamente a Súmula 63 em suas petições** e, se possível, juntar cópia do enunciado ou decisão correlata, para reforçar a obrigatoriedade ao juízo.

No âmbito da **execução penal**, a advocacia deve ser ainda mais proativa. Muitos clientes que já estavam cumprindo pena por tráfico privilegiado em regime mais gravoso tiveram seu status jurídico alterado com a nova orientação. Por isso, advogados (e defensores públicos) ingressaram com **pedidos de reconsideração e incidentes de execução** para: - *Recalcular a fração de progressão*: requerer que o cliente possa progredir de regime após cumprir 1/6 da pena, não mais 40% ou 60%. Diversas decisões de Varas de Execução Penal em 2025 acolheram esses pedidos citando diretamente a Súmula 63 e o precedente do STF em repercussão geral¹² ⁵. - *Obter livramento condicional na fração padrão*: pleitear o livramento condicional após cumprimento de 1/3 da pena (se primário) ou 1/2 (se reincidente comum), em substituição à exigência anterior de 2/3 para crimes hediondos. Com o respaldo da súmula, juízes de execução têm concedido o benefício quando presentes os requisitos subjetivos, sem mais exigir os 2/3 nos casos privilegiados⁵. - *Incluir o apenado em indulto/comutação*: verificar a edição de decretos de indulto natalino pelo Presidente da República e, caso o cliente atenda às condições (tempo de cumprimento, natureza do crime, etc.), solicitar formalmente sua inclusão. Após o Tema 1400/STF, decretos recentes **não mais excluíram** o tráfico privilegiado das hipóteses de indulto, mas ainda assim é papel do advogado comunicar e agilizar a análise do caso do cliente pelo juiz da execução, citando o precedente vinculante que autoriza o benefício⁶ ⁷.

Outra tática importante na defesa é **descaracterizar qualquer elemento que o Ministério Público tente usar para negar o privilégio**. Ciente de que a acusação possivelmente alegará que o réu “se dedica a atividades criminosas” ou “integra organização criminosa” (o que, se provado, afasta o

privilegio), o advogado deve **antecipar-se**: reunir documentos que mostrem ocupação lícita do acusado, ressaltar em memoriais que a quantidade de droga apreendida (embora não irrelevante) não prova vínculo com facção, e assim por diante. Essa discussão factual tornou-se extremamente relevante, pois **a principal maneira de a acusação evitar os benefícios da Súmula 63 é convencer o Judiciário de que o réu não faz jus ao privilégio**. Logo, a defesa deve **trabalhar na fase investigativa e instrutória** para consolidar a imagem de que seu cliente é um agente de baixa lesividade, isolado e não pertencente a redes criminosas – aumentando as chances de obter o § 4º e, por conseguinte, todas as vantagens que dele decorrem ⁴¹ ⁴² .

- **No Ministério Público (acusação):** A atuação do MP precisou se ajustar após a consolidação do entendimento do STF. Embora os promotores não possam, obviamente, descumprir a súmula, eles têm desenvolvido estratégias para **contestá-la indiretamente, no plano fático**. Assim, a **principal estratégia da acusação é impedir o reconhecimento do “tráfico privilegiado” no caso concreto**, ou seja, evitar que o § 4º seja aplicado. Para tanto, o parquet investe na produção de provas e argumentos que demonstrem que o acusado *não preenche os requisitos legais* do privilégio. Por exemplo, tem sido comum o MP aprofundar diligências sobre a vida pregressa do réu, buscando identificar qualquer indício de que ele se dedique habitualmente ao crime (testemunhas no bairro, apreensão de materiais que indiquem tráfico contínuo, etc.) ou ligação com organizações criminosas (mensagens em celular revelando conexão com facções, por exemplo). **Promotores e procuradores orientam as investigações policiais** nesse sentido, pois, **se lograrem provar que o acusado integrava uma rede criminal ou já atuava repetidamente no tráfico, o judiciário negará o privilégio** – e, conseqüentemente, a Súmula 63 não incidirá, já que a causa de diminuição sequer será aplicada. Em outras palavras, a *batalha estratégica da acusação se deslocou para a caracterização (ou não) do privilégio*.

Quando o privilégio é inequivocamente cabível (réu primário, pouca droga, etc.), o Ministério Público tende a **adequar suas pretensões**. Por exemplo, alguns promotores, cientes da Súmula 63, ao oferecer denúncia já mencionam que, *se comprovados os requisitos do § 4º, não se opõem à sua aplicação*, reservando sua atuação para verificar a presença desses requisitos. Essa postura visa dar eficácia à súmula e evitar recursos inúteis. Por outro lado, em casos **limítrofes**, o MP tem recorrido para instâncias superiores questionando decisões de primeira instância que concederam o privilégio quando, em sua visão, haveria elementos contrários. Entretanto, os **Tribunais de Justiça e o STJ** vêm confirmando as decisões concessivas do privilégio sempre que fundamentadas, mantendo a orientação de não tratar o caso como hediondo. Em situações em que *o privilégio já é dado*, o MP **redireciona sua atuação para a fase de execução**, buscando, por exemplo, **adiar benefícios** com base em critérios subjetivos. Embora não possa exigir as frações de hediondo, o promotor pode argumentar contra a progressão no primeiro pedido, alegando falta de mérito ou alguma falta grave do apenado, retardando um pouco a soltura – mas sem ferir a Súmula 63. É uma estratégia baseada não na natureza do crime (que já não pode ser questionada), mas nas condições pessoais do condenado e em requisitos como mérito carcerário.

Convém mencionar que membros do Ministério Público, enquanto *custos legis*, também têm a função de zelar pelo cumprimento das súmulas vinculantes. Assim, **se um juiz ignorar a Súmula 63 e impor tratamento hediondo indevido**, espera-se que o próprio promotor de justiça aponte a irregularidade em recurso, por compromisso com a ordem jurídica. Após a mudança de entendimento, casos assim se tornaram raros, mas essa responsabilidade institucional permanece. De todo modo, a **ênfase estratégica do MP** recai em *trabalhar nos fatos para afastar o privilégio*, ao invés de discutir a tese jurídica que já está pacificada contra sua posição ⁴² .

- **Na Advocacia Pública (Procuradorias em geral):** Como destacado, procuradores que representam entes públicos (União, Estados) em ações ligadas ao tema passaram a

acompanhar a orientação sumulada, para não incorrer em litigância contraproducente. Por exemplo, se um detento impetra um *mandado de segurança* contra um diretor de presídio (autoridade estadual) alegando direito à progressão antecipada graças à Súmula 63, a **Procuradoria do Estado** geralmente emitirá parecer reconhecendo o direito do impetrante, ou ao menos não oferecerá resistência, pois a chance de êxito do autor é certa. Essa estratégia de **redução de litigiosidade** coaduna-se com a finalidade das súmulas vinculantes de evitar a multiplicação de ações sobre questões já decididas. No âmbito federal, a **AGU**, ao defender decretos de indulto em ações de controle concentrado ou respondendo a ofícios do CNJ, baseia-se na jurisprudência do STF: a *linha argumentativa mudou de “indulto a traficantes é vedado” para “traficante privilegiado não é alcançado pela vedação”*, citando-se o precedente do RE 1.542.482 e a Súmula 63 para respaldar a legalidade de se incluir esses condenados nas graças presidenciais ⁶ ⁷. Em suma, a advocacia pública adapta-se para **garantir o cumprimento administrativo** da súmula (orientando seus clientes internos a cumprir) e **defender judicialmente** os atos normativos ou administrativos compatíveis com ela.

Em síntese, a Súmula Vinculante 63 redefiniu as estratégias de todos os operadores jurídicos envolvidos com crimes de tráfico de drogas. Na advocacia de defesa, tornou-se um *aliado poderoso* na busca de penas e tratamentos mais justos aos pequenos infratores, exigindo do advogado conhecimento atualizado e atuação diligente na prova dos requisitos do privilégio. Já na atuação estatal (MP e procuradorias), a súmula impôs um redirecionamento: o foco saiu da discussão jurídica sobre hediondez (hoje pacificada) e voltou-se para questões fáticas e de conformidade procedimental. Em qualquer dos casos, o profissional do Direito precisa estar atento aos **desdobramentos jurisprudenciais supervenientes**, pois a matéria, embora consolidada em 2025, pode enfrentar novos desafios – seja via projetos de lei futuros, seja em detalhes não explicitamente cobertos (como mencionada questão da fiança). Por ora, entretanto, **o panorama prático pós-Súmula 63 é de maior segurança jurídica**: os tribunais superiores falam em uníssono, a doutrina majoritária aprova a mudança, e a advocacia encontra no enunciado um roteiro seguro para patrocinar os interesses de seus constituintes dentro dos limites legais.

Conclusão

Sob a ótica do advogado militante, a Súmula Vinculante 63 representa um **marco de aprimoramento do sistema jurídico-penal** no tocante aos crimes de drogas. Ao clarificar que o *tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda*, o STF proporcionou instrumentos para uma atuação profissional mais efetiva e fundamentada, corrigindo práticas antes desproporcionais. O conteúdo e escopo da súmula foram explanados neste artigo, assim como seu embasamento jurisprudencial robusto – desde os precedentes formadores até a tese de repercussão geral de 2025 que lhe deu origem. Vimos que a doutrina contemporânea, em sua maioria, endossa a mudança com base em princípios constitucionais e de política criminal, embora não falem vozes críticas pontuando desafios e controvérsias interpretativas.

Para o advogado, público ou privado, fica a lição de que **conhecer e saber aplicar a Súmula 63 é indispensável na prática forense atual**. Seja ao elaborar uma petição inicial, recorrer de uma decisão ou orientar um gestor público, o operador do Direito deve utilizar o enunciado vinculante como norte, garantindo que **nenhum cliente ou órgão que represente sofra as restrições indevidas de um regime jurídico mais gravoso do que o cabível**. Igualmente, é preciso estar preparado para as discussões remanescentes – por exemplo, demonstrar a primariedade e boa conduta do acusado, ou, do lado oposto, investigar se o privilégio realmente se aplica. Em última análise, a Súmula Vinculante 63 reflete o amadurecimento da justiça brasileira na diferenciação de condutas e pessoas no âmbito do tráfico de entorpecentes, o que contribui para um Direito Penal mais justo e calibrado. Cabe aos advogados, enquanto protagonistas da aplicação prática desse entendimento, **atuar com rigor técnico**

e consciência crítica, de modo a transformar os ditames sumulares em resultados concretos de justiça nos casos concretos do dia a dia forense.

Fontes e Jurisprudência de Referência:

- STF – Súmula Vinculante 63 (aprovada em 25/09/2025) ³ ; Notícia STF 01/10/2025 ¹ ⁵ .
- STF – RE 1.542.482/SP (Tema 1400 RG): *Acórdão publicado em 09/06/2025* – Tese: “*É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda*” ⁶ ⁷ .
- STF – HC 118.533/RS: Julg. 23/06/2016 (Pleno) – **Leading case** afastando hediondez do tráfico privilegiado ¹⁸ ⁴³ .
- STJ – Pet 11.796/DF (Terceira Seção, nov. 2016): Cancelamento da Súmula 512/STJ, firmando que tráfico privilegiado não é hediondo ²⁴ ⁹ .
- BARROS, Luís Roberto (Relator). **Voto no RE 1.542.482** – STF, 2025 ³² ³⁰ .
- MORAES, Alexandre de (Rel.). **Acórdão na ADI 5.874/DF** – STF, 2019 ²⁷ .
- OLIVEIRA, Eduardo A. de. “*Guinada jurisprudencial do STF quanto a tráfico produz insegurança jurídica*”. **ConJur**, 14/08/2016 ¹⁸ ³⁸ .
- Promotores de Justiça MP/SP (artigo). “*STF erra ao criar delito inexistente, o de tráfico de drogas não hediondo*”. **ConJur**, 22/08/2016 ³⁶ ³⁷ .
- TALON, Evinis. *Comentário à Súmula Vinculante 63*. **Blog Evinis Talon**, 01/10/2025 ⁴⁴ ⁴⁵ .
- LEGALE Educacional. “*Tráfico Privilegiado: Exclusão da Hediondez e Impactos Práticos no Direito Penal*”. Blog Legale, 01/10/2025 ³³ ⁴¹ .

¹ ² ³ ⁵ ¹² STF aprova súmula que afasta caráter hediondo de tráfico privilegiado - Migalhas
<https://www.migalhas.com.br/quentes/441275/stf-aprova-sumula-que-afasta-carater-hediondo-de-traffic-privilegiado>

⁴ STF redefine progressão de pena para tráfico privilegiado
<https://www.conjur.com.br/2025-out-01/stf-aprova-sumula-que-afasta-carater-hediondo-do-traffic-privilegiado/>

⁶ ⁷ ¹⁵ Detalhes de Recurso Repetitivo | Portal TJMG
<https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/jurisprudencia/recurso-repetitivo-e-repercussao-geral/detalhes-de-recurso-repetitivo-8ACC808B970F6784019755A094566325-00.htm>

⁸ ⁹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ STJ cancela súmula sobre natureza hedionda do tráfico privilegiado
<https://www.conjur.com.br/2016-nov-25/stj-cancela-sumula-natureza-hedionda-traffic-privilegiado/>

¹⁰ ¹¹ STF aprova súmula que prevê fixação de regime aberto e substituição de pena para tráfico privilegiado
<https://evinistalon.com/stf-aprova-sumula-que-preve-fixacao-de-regime-aberto-e-substituicao-de-pena-para-traffic-privilegiado/>

¹³ ¹⁴ ³³ ³⁴ ³⁵ ⁴¹ ⁴² Tráfico Privilegiado: Exclusão da Hediondez e Impactos Práticos no Direito Penal - Legale Educacional
<https://legale.com.br/blog/traffic-privilegiado-exclusao-da-hediondez-e-impactos-praticos-no-direito-penal/>

¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ³⁸ ⁴³ Eduardo Oliveira: Guinada do STF sobre tráfico causa insegurança
<https://www.conjur.com.br/2016-ago-14/eduardo-oliveira-guinadas-jurisprudenciais-stf-causam-inseguranca/>

²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² Tráfico privilegiado: STF fixa que é constitucional conceder indulto
<https://cj.estrategia.com/portal/indulto-traffic-privilegiado-stf/>

³⁶ ³⁷ ³⁹ ⁴⁰ STF erra ao criar delito de tráfico de drogas "não hediondo"
<https://www.conjur.com.br/2016-ago-22/stf-erra-criar-delito-traffic-drogas-nao-hediondo/>

